Análisis Estructural, Normativo y Operativo del Estado Colombiano: Instituciones, Reformas y Limitaciones Legales en 2026

El Estado colombiano opera bajo el diseño arquitectónico de la Constitución Política de 1991, la cual instauró un modelo de Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. En el año 2026, el funcionamiento de este aparato estatal se encuentra atravesando una coyuntura de profundas transformaciones jurídicas, institucionales y políticas. La convergencia del ciclo electoral para la renovación del Congreso y la Presidencia de la República, sumada a la implementación de reformas estructurales en los sistemas de salud y pensiones, y la expedición de decretos de emergencia económica y ecológica, exigen una comprensión exhaustiva de las reglas de juego institucionales. El presente informe detalla en profundidad el funcionamiento del Estado colombiano, desglosando sus ramas de poder, su sistema político y de participación ciudadana, la administración de ministerios y entidades públicas, el régimen de contratación estatal, la estructura tributaria y las políticas de seguridad social. A través de este análisis, se establece un mapa preciso sobre las facultades, competencias, restricciones y prohibiciones que rigen tanto para las autoridades gubernamentales como para la ciudadanía, delimitando con exactitud qué acciones están permitidas y cuáles se encuentran proscritas por el ordenamiento jurídico vigente.

1. Fundamentos Constitucionales y Dogmática del Estado

La Constitución Política de 1991 constituye el eje rector de toda la actividad estatal y ciudadana en Colombia. Desde su preámbulo, la carta magna establece que el propósito de la Nación es fortalecer la unidad y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, enmarcados en un orden político, económico y social justo.[1]

1.1. Soberanía, Supremacía Constitucional y Derechos Lingüísticos

El funcionamiento de toda institución pública emana del principio inalienable de la soberanía popular. El Artículo 3 de la Constitución dicta que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, siendo esta la única fuente legítima del poder público. Los ciudadanos ejercen esta soberanía ya sea de forma directa, mediante mecanismos de participación, o a través de sus

representantes electos en las corporaciones públicas.[2] En el plano jerárquico, el Estado colombiano opera bajo el principio de supremacía constitucional consagrado en el Artículo 4. La Constitución es la norma de normas, lo que implica que ninguna autoridad puede actuar por fuera de sus linderos. Ante cualquier incompatibilidad entre una ley expedida por el Congreso, un decreto del Ejecutivo o una resolución administrativa frente a los mandatos constitucionales, las autoridades tienen la obligación ineludible de aplicar las disposiciones constitucionales mediante la figura de la excepción de inconstitucionalidad.[2]

El Estado también reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. De acuerdo con el Artículo 10, si bien el castellano es el idioma oficial de Colombia, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos ostentan la categoría de idiomas oficiales dentro de sus respectivos territorios. Esto impone una obligación directa al Estado: la educación y la enseñanza impartida en comunidades con tradiciones lingüísticas propias no puede ser monolingüe, sino que debe ser estructurada de manera obligatoriamente bilingüe para preservar el patrimonio cultural inmaterial.[3]

1.2. Derechos Fundamentales, Debido Proceso y Límites al Poder Punitivo

El ordenamiento jurídico colombiano impone límites severos al poder punitivo y coercitivo del Estado para proteger la libertad y la dignidad humana. En el marco del Título II de la Constitución, el Estado tiene expresamente prohibido establecer la prisión, el arresto o cualquier tipo de detención motivada por el incumplimiento de deudas de carácter civil o comercial.[2] Asimismo, el legislador no puede crear, ni los jueces imponer, penas o medidas de seguridad que sean imprescriptibles, garantizando que ninguna condena tenga un carácter vitalicio absoluto sin posibilidad de revisión temporal.[2]

El Artículo 29 extiende la garantía del debido proceso a toda clase de actuaciones, no solo judiciales, sino también administrativas. Esto significa que las entidades públicas, al imponer multas, revocar licencias o sancionar disciplinariamente a un funcionario, deben respetar el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la contradicción probatoria. En el ámbito penal, el Estado no puede privar de la libertad a un individuo de forma arbitraria o indefinida en la fase preventiva. Cualquier persona que sea detenida preventivamente tiene el derecho inalienable de ser puesta a disposición del juez competente dentro de un término máximo e improrrogable de treinta y seis (36) horas siguientes a su aprehensión. Vencido este plazo, si no se ha legalizado la captura, la persona debe ser puesta en libertad inmediatamente.[2]

1.3. Deberes de la Ciudadanía frente a la Administración Pública

La relación entre el Estado y los ciudadanos no se basa únicamente en la exigibilidad de derechos, sino en el cumplimiento de deberes cívicos y responsabilidades. El ordenamiento, complementado por los manuales de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital y otras

entidades, estipula que los ciudadanos tienen la obligación de obrar conforme al principio de solidaridad social, responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, y respetar a las autoridades.[5]

En el ámbito electoral y democrático, los ciudadanos tienen el deber fundamental de elegir a sus gobernantes de acuerdo con su conciencia, capacitándose con seriedad para asumir los debates sobre el destino del país. La normativa exige a los ciudadanos comprometerse con las soluciones a los problemas políticos y sociales, rechazar cualquier intento de agresión y violencia contra la dignidad humana, y defender las instituciones que soportan la democracia.[6] Por su parte, la administración pública tiene el deber correlativo de garantizar el acceso a la información bajo la Ley 1712 de 2014, responder oportunamente los derechos de petición regulados por la Ley 1755 de 2015, y emplear un lenguaje claro e incluyente en todas sus comunicaciones, eliminando barreras arquitectónicas y digitales para la interacción ciudadana.[5]

2. Estructura y Ramas del Poder Público

El diseño institucional de Colombia se fundamenta en la separación funcional de poderes, distribuyendo las competencias del Estado en tres ramas principales, las cuales deben colaborar armónicamente para la consecución de los fines estatales.[8]

2.1. La Rama Legislativa y la Rama Judicial

La Rama Legislativa está conformada por el Congreso de la República, el cual tiene una estructura bicameral. Está compuesto por el Senado de la República, elegido por circunscripción nacional, y la Cámara de Representantes, elegida mediante circunscripciones territoriales y especiales. El Congreso tiene la facultad exclusiva de reformar la Constitución, tramitar y expedir las leyes de la república, y ejercer el control político continuo sobre el gobierno y la administración pública.[9]

La Rama Judicial es la encargada de administrar justicia, dirimir los conflictos entre los ciudadanos, y entre estos y el Estado, y decidir sobre las cuestiones jurídicas controvertidas. Su estructura en las altas cortes refleja una especialización por jurisdicciones. El Capítulo IV de la Constitución (Artículos 239 a 241) rige a la Corte Constitucional, cuya función primordial es salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta Magna, revisando la constitucionalidad de las leyes, los decretos legislativos de emergencia y las acciones de tutela.[10] Por su parte, el Capítulo II (Artículos 234 y 235) organiza la Corte Suprema de Justicia, erigiéndola como el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria civil, penal y laboral.[10] Adicionalmente, el Consejo de Estado actúa como tribunal supremo de la jurisdicción contencioso-administrativa, resolviendo los litigios que involucran a las entidades estatales, mientras que el Consejo Superior de la Judicatura administra los recursos de la rama y ejerce la función disciplinaria

sobre jueces y abogados.[11]

2.2. La Rama Ejecutiva: Ministerios y Entidades Públicas

La Rama Ejecutiva es la responsable de gestionar las políticas públicas, ejecutar el presupuesto y administrar el aparato estatal de manera permanente. Se organiza en tres niveles territoriales: el orden nacional, el orden departamental (encabezado por los gobernadores) y el orden municipal (encabezado por los alcaldes).[9]

En el orden nacional, el Gobierno está conformado por el Presidente de la República, los Ministros del Despacho y los Directores de Departamentos Administrativos. Para el año 2026, el gabinete ministerial abarca sectores estratégicos e históricos. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas raíces se remontan a 1863, coordina la política macroeconómica y fiscal.[12] Otros ministerios fundamentales incluyen el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Justicia, Salud, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Educación, Cultura, Agricultura, Ambiente y Transporte.[12] Cada ministerio tiene funciones delimitadas; por ejemplo, el Ministerio TIC lidera en 2026 la "Estrategia Nacional Digital de Colombia", focalizándose en la digitalización de trámites, la masificación de servicios digitales ciudadanos y la transformación digital de la justicia, implementando normativas de gobernanza de datos a nivel nacional.[13]

Rama del Poder Público	Entidades Principales	Función Primordial	Nivel Territorial
Rama Legislativa	Senado de la República, Cámara de Representantes	Expedición de leyes, reforma constitucional, control político	Nacional
Rama Ejecutiva	Presidencia, Ministerios, Departamentos Administrativos, Gobernaciones, Alcaldías	Administración del Estado, ejecución presupuestal, diseño de políticas públicas	Nacional, Departamental, Municipal
Rama Judicial	Corte Constitucional,	Administración de justicia, control de	Nacional (con juzgados y

	Corte Suprema, Consejo de Estado	constitucionalidad y legalidad	tribunales locales)

2.3. Limitaciones, Prohibiciones e Incompatibilidades en el Ejecutivo

Para garantizar la imparcialidad, la transparencia y evitar la concentración de poder o la interferencia de intereses privados, el ordenamiento jurídico impone severas restricciones a quienes ocupan altos cargos en la Rama Ejecutiva, particularmente a los ministros y directores de entidades.

Los ministros de despacho se encuentran sujetos a un régimen de incompatibilidades que les prohíbe ejercer simultáneamente funciones en otras ramas del poder. Un ciudadano no puede ser ministro y, al mismo tiempo, fungir como senador o representante a la Cámara. Si un congresista es designado como ministro, debe presentar su dimisión absoluta al escaño legislativo antes de tomar posesión del cargo ejecutivo.[15]

Asimismo, existen prohibiciones estrictas basadas en el nepotismo y los conflictos de interés pecuniarios. Tienen expresamente prohibido ser nombrados como ministros del Estado los parientes del Presidente de la República, del Vicepresidente, o los parientes de cualquier otro ministro en ejercicio que se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad.[15] Adicionalmente, el Estado no puede nombrar en estos altos cargos a personas que ostenten la calidad de contratistas de obras financiadas con fondos estatales o municipales, ni a sus fiadores, especialmente si mantienen reclamaciones o litigios pendientes contra el Estado por la ejecución de dichos negocios. Tampoco pueden asumir ministerios o secretarías de Estado quienes hayan sido condenados en juicios de responsabilidad fiscal, quienes hayan recaudado caudales públicos sin haber obtenido el finiquito de solvencia, ni los deudores morosos comprobados de la Hacienda Pública.[15]

En su relación con el Congreso, los ministros no poseen un fuero que los exima del escrutinio público. Por el contrario, la Constitución consagra la obligatoriedad de la rendición de cuentas. Las cámaras legislativas y sus comisiones permanentes tienen la facultad constitucional de requerir la asistencia obligatoria de los ministros, viceministros, directores de departamentos administrativos, el Gerente del Banco de la República y los presidentes de entidades descentralizadas. Si son citados a debates de control político, estos funcionarios no pueden negarse a asistir, y deben responder a los cuestionarios formulados por los congresistas sobre el desarrollo de sus carteras.[16]

3. Sistema Político y Electoral: Partidos, Oposición y Participación

El sistema político colombiano opera mediante un ecosistema multipartidista regulado para fomentar la democracia interna, la equidad de género, y el control de la financiación. La arquitectura electoral descansa sobre dos pilares: la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), encargada de la logística electoral, el diseño de calendarios y la administración del Censo Nacional Electoral; y el Consejo Nacional Electoral (CNE), un tribunal administrativo especializado en el control de las organizaciones políticas, la vigilancia de campañas y el reconocimiento de personerías jurídicas.[11] A estos se suman instancias de coordinación operativa como la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), que canaliza las denuncias ciudadanas por delitos electorales.[11]

3.1. Requisitos para Partidos Políticos y Estatuto de la Oposición

Para que una agrupación política exista legalmente y pueda acceder a financiación estatal y espacios en medios de comunicación, el CNE debe reconocerle personería jurídica. El requisito fundamental que la ley exige para otorgar y mantener este estatus es que el partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos obtenga una votación no inferior al tres por ciento (3%) del total de los votos válidos emitidos a nivel nacional en las elecciones periódicas para el Senado de la República o la Cámara de Representantes.[11] Si un partido fracasa en alcanzar este umbral en dichos comicios legislativos, el CNE tiene la obligación de revocar su personería jurídica, lo que implica su desaparición legal como actor político formal. La única excepción permitida a esta regla del umbral aplica para el régimen de minorías étnicas y políticas; a estas agrupaciones les basta con obtener al menos una curul de representación en el Congreso para conservar su personería jurídica, reconociendo la necesidad de proteger la voz de sectores minoritarios.[11]

Tras las elecciones presidenciales y la conformación del gobierno, el sistema político exige claridad programática e institucional. Bajo el mandato del Estatuto de la Oposición, todas las organizaciones políticas con representación en corporaciones públicas tienen el deber ineludible de formular una declaración política expresa dentro del mes siguiente al inicio del periodo de gobierno. Deben declararse oficialmente como integrantes de la coalición de Gobierno, como partidos Independientes, o como partidos de Oposición. El derecho a la oposición es un derecho fundamental autónomo que garantiza a los contradictores el espacio para proponer alternativas, disentir, criticar y ejercer control político sin sufrir persecución institucional. Para garantizar la estabilidad legislativa, esta declaración de postura política solo puede ser modificada por el partido una sola vez durante el respectivo cuatrienio gubernamental.[11]

3.2. Prohibiciones de Doble Militancia y Responsabilidad Partidista

La Constitución Política de Colombia, a través de la modificación de su Artículo 107, instauró reglas severas para disciplinar el comportamiento de los políticos y erradicar el transfuguismo. El marco normativo prohíbe tajantemente la doble militancia: en ningún caso se permite a un

ciudadano pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.[18]

Esta prohibición se extiende a la mecánica de las consultas populares o interpartidistas para la escogencia de candidatos. Quien participe como precandidato o votante registrado en la consulta interna de un partido político específico, tiene prohibido inscribirse como candidato por otra colectividad diferente en el mismo proceso electoral.[18] El resultado de estas consultas populares es de carácter estrictamente obligatorio, lo que significa que el partido no puede desconocer la voluntad expresada en las urnas por sus afiliados para imponer candidatos a dedo.[18]

Cuando un ciudadano es electo para un cargo de corporación pública (Senado, Cámara, Asamblea o Concejo) bajo el aval de un partido, reconoce que las curules pertenecen jurídicamente a las organizaciones políticas, no a los individuos. Por consiguiente, el funcionario electo no puede renunciar a su militancia o filiación política mientras ostente la credencial del partido. Si un servidor público desea abandonar la colectividad que lo avaló sin incurrir en sanciones por doble militancia, debe renunciar formalmente a la corporación pública o cargo uninominal antes de tramitar su renuncia a la militancia partidista.[19]

Adicionalmente, los partidos políticos enfrentan un régimen de responsabilidad objetiva. Tienen prohibido avalar a personas con antecedentes por delitos contra la administración pública, nexos con grupos armados ilegales o narcotráfico. Si un partido otorga el aval a un candidato para un cargo de elección popular, y este es condenado durante el ejercicio de su mandato mediante sentencia ejecutoriada proferida en Colombia o en el exterior, el partido deberá responder patrimonialmente y con sanciones políticas que pueden incluir la pérdida del derecho a presentar candidatos en las siguientes elecciones para esa misma circunscripción.[18]

3.3. Régimen de Participación Ciudadana y Cabildos Abiertos

La Constitución y las Leyes Estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015 dotan a la ciudadanía de herramientas directas para intervenir en la gestión pública, incluyendo el referendo, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa legislativa y normativa, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto.[20]

El funcionamiento del **Cabildo Abierto** ejemplifica detalladamente el equilibrio entre la voluntad popular y el orden procedimental. Este mecanismo consiste en una reunión pública de los concejos municipales, distritales, juntas administradoras locales (JAL) o asambleas departamentales, en la cual los habitantes pueden participar directamente para discutir asuntos de interés para la comunidad.[21]

- **Lo que se debe hacer para convocarlo:** Para que la corporación pública esté obligada a realizar un cabildo abierto, los ciudadanos promotores deben presentar una solicitud

formal ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta solicitud debe estar respaldada por la recolección de firmas o apoyos de un número de ciudadanos no inferior al cinco por mil (0.5%) de los inscritos en el censo electoral de la respectiva circunscripción (departamento, municipio o localidad).[24]

- **Procedimiento y Tiempos:** Una vez radicadas las firmas, la Registraduría dispone de un plazo máximo de 45 días para realizar la verificación grafológica y técnica. Si se certifica el cumplimiento del umbral, se presenta el certificado ante la secretaría de la corporación pública. La ley exige que el cabildo abierto se celebre a más tardar un mes después de la radicación de la petición validada.[24]
- **Asistencia Obligatoria:** Es imperativo que asistan los ediles, concejales o diputados correspondientes. Además, el alcalde o gobernador tiene la obligación indelegable de asistir al cabildo abierto, y se puede citar a funcionarios específicos de la administración territorial para que respondan públicamente sobre los temas del cuestionario, el cual debe versar exclusivamente sobre asuntos de su competencia.[24]
- **Lo que está prohibido:** De acuerdo con la Ley 1757, el cabildo abierto es un mecanismo estrictamente de origen popular. Por tanto, las corporaciones públicas (asambleas, concejos, JAL) tienen prohibido auto-convocar un cabildo abierto por iniciativa propia.[27] Aún más importante, la ley prohíbe taxativamente que durante el desarrollo del cabildo abierto se presenten iniciativas de ordenanza, acuerdos o resoluciones locales. Esto significa que el mecanismo está diseñado como un espacio de deliberación, control social y debate de problemas comunitarios, pero no puede ser utilizado como una vía directa para la aprobación intempestiva de normas jurídicas, preservando así el trámite legislativo ordinario.[24]

Mecanismo de Participación	Base Normativa	Regla Principal de Origen	Restricción Clave
Cabildo Abierto	Ley 134/1994, Ley 1757/2015	Requiere firmas equivalentes al 5 por 1000 del censo electoral local [25]	Prohibida la presentación de iniciativas normativas u ordenanzas durante su desarrollo [26]
Plebiscito / Referendo	Ley 134/1994, Ley 1757/2015	Iniciativa gubernamental o ciudadana según el	Sujetos a umbrales de participación y revisión

		tipo [20]	constitucional previa de la pregunta [20]

3.4. Ley de Garantías Electorales y Restricciones a la Función Pública en 2026

Con ocasión de las elecciones al Congreso de la República y la Presidencia en 2026, entra en pleno vigor la Ley 996 de 2005, conocida como la Ley de Garantías Electorales. Esta legislación actúa como un "freno de mano" administrativo diseñado para blindar la transparencia del debate democrático, impidiendo que los funcionarios en ejercicio utilicen los recursos del presupuesto, la burocracia estatal o la contratación pública para favorecer campañas políticas, inclinar la balanza a favor de ciertos candidatos, o manipular la voluntad del electorado mediante clientelismo.[28]

Restricciones a la Contratación Estatal y Convenios: La Ley de Garantías impone parálisis temporales en modalidades específicas de contratación, gestionadas y vigiladas de cerca por la agencia Colombia Compra Eficiente mediante instrumentos como la Circular Externa 006 de 2025.[31]

1. **Convenios Interadministrativos:** A partir del 8 de noviembre de 2025 (cuatro meses antes de las elecciones legislativas), queda absolutamente prohibido para las entidades territoriales (gobernaciones, alcaldías) y sus entes descentralizados celebrar convenios interadministrativos que involucren la ejecución de recursos públicos.[28]
2. **Contratación Directa:** La restricción se endurece a partir del 31 de enero de 2026 (cuatro meses antes de la primera vuelta presidencial). Desde esta fecha, la prohibición de celebrar contratos bajo la modalidad de contratación directa se extiende a todas las entidades estatales en el nivel nacional y territorial. Ambas restricciones se mantienen vigentes e inamovibles hasta el 31 de mayo de 2026, o hasta el 21 de junio si el proceso presidencial requiere una segunda vuelta definitiva.[31] Durante este periodo, las entidades solo pueden satisfacer sus necesidades de adquisición a través de procesos competitivos de convocatoria pública, como licitaciones o selecciones abreviadas.

Restricciones a la Nómina y Comportamiento de Servidores Públicos: La ley prohíbe modificar la nómina estatal durante el periodo de campaña. Las entidades públicas no pueden crear nuevos cargos, proveer vacantes que no correspondan a causas insalvables (como renuncia voluntaria, muerte o destitución por falta disciplinaria), ni realizar despidos injustificados, con el fin de evitar que los puestos de trabajo se utilicen como moneda de cambio por favores políticos.[29]

Adicionalmente, el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) clasifica como faltas gravísimas las intervenciones indebidas en política. A los empleados del Estado les está

estrictamente prohibido:

- Acosar, presionar o determinar, en cualquier forma, a sus subalternos o contratistas para que asistan a mítines, donen dinero o respalden alguna causa o campaña política.[32]
- Utilizar bienes públicos, papelería, vehículos o infraestructura oficial para transportar material proselitista o movilizar votantes.[30]
- Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido o agrupación a través de publicaciones oficiales, estaciones de televisión, radio o imprenta pública.[32]
- A los alcaldes y gobernadores se les prohíbe inaugurar obras públicas o efectuar eventos de lanzamiento de programas sociales comunitarios si en dichos eventos participan candidatos políticos o sus voceros, a fin de evitar que la gestión institucional se confunda con propaganda de campaña.[30]

Los miembros de corporaciones públicas (concejales, diputados, senadores) que no administran presupuesto directo tienen reglas ligeramente más flexibles frente a la asistencia a eventos institucionales locales, pero la prohibición de usar dichas plataformas como "tarimas electorales" para pedir votos se mantiene invariable para todos.[30]

4. Contratación Pública: Normatividad, Modalidades y Régimen de Inhabilidades

El aparato estatal colombiano ejecuta su presupuesto de inversión y funcionamiento a través del Sistema de Compra Pública, estructurado fundamentalmente en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), sus modificaciones sustanciales en la Ley 1150 de 2007, y decretos reglamentarios consolidados.[33] El sistema persigue la selección objetiva de contratistas bajo principios de transparencia, economía, responsabilidad y publicidad de las actuaciones.[35]

4.1. Registro de Proponentes y Modalidades de Selección

Para poder negociar con el Estado, existe un requisito de entrada ineludible. Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con sucursal o domicilio en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con entidades estatales, están obligadas a inscribirse, calificarse y clasificarse en el Registro Único de Proponentes (RUP). Este registro es administrado delegadamente por las Cámaras de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal del proponente, y actúa como el documento idóneo que certifica la capacidad jurídica, financiera, de organización y la experiencia acumulada del interesado.[33]

La Ley 1150 de 2007 estructuró las modalidades de selección para dinamizar las compras estatales, estipulando que la escogencia del contratista debe obedecer a las características del objeto a contratar:

1. **Licitación Pública:** Es la modalidad general por excelencia, utilizada para la contratación de obras públicas complejas o adquisiciones de gran cuantía, garantizando la máxima pluralidad de oferentes en un proceso de etapas preclusivas.
2. **Selección Abreviada:** Diseñada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización en el mercado, permitiendo subastas inversas y procesos más expeditos.
3. **Concurso de Méritos:** Destinada exclusivamente a la selección de consultores o interventores. En esta modalidad, la ley prohíbe utilizar el precio como factor determinante de evaluación; las entidades deben calificar únicamente factores técnicos, valorando la experiencia específica del oferente, la metodología propuesta y el nivel académico y experiencia del equipo de trabajo.[35]
4. **Mínima Cuantía:** Aplicable a toda contratación cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto. Para garantizar la publicidad en compras pequeñas, la ley impone como principio general la convocatoria pública, permitiendo utilizar mecanismos de sorteo en audiencia pública para definir a los participantes cuando las manifestaciones de interés superan los diez proponentes.[35]
5. **Contratación Directa:** Modalidad de uso restringido y excepcional. Solo procede en causales taxativas expresadas en la ley, como la urgencia manifiesta, los contratos interadministrativos, el desarrollo de actividades científicas, y la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, donde la selección se basa en la idoneidad personal del contratista.[33]

Modalidad de Selección	Objeto Principal	Característica Evaluativa
Licitación Pública	Obras mayores, compras complejas	Pluralidad, ponderación calidad/precio
Concurso de Méritos	Consultoría, estudios, diseños	Solo factores técnicos y experiencia [35]
Mínima Cuantía	Contratos < 10% de la menor cuantía	Convocatoria pública abreviada, sorteos permitidos [35]
Contratación Directa	Urgencia, servicios	Idoneidad intuitu personae, sin concurso público [33]

	profesionales	

Una vez que la entidad estatal agota el proceso de selección y emite el acto administrativo de adjudicación a favor de un oferente, este acto se vuelve irrevocable y obliga jurídicamente tanto a la entidad como al adjudicatario a firmar el contrato. No obstante, la administración conserva una facultad de salvaguarda: si en el lapso comprendido entre la adjudicación y la suscripción material del contrato se descubre que sobreviene una inhabilidad legal sobre el adjudicatario, o se demuestra mediante pruebas que el acto fue obtenido por medios fraudulentos o ilegales, la entidad tiene la potestad excepcional de revocar el acto de adjudicación sin incurrir en responsabilidad patrimonial.[33]

Adicionalmente, frente a incumplimientos durante la ejecución contractual, las entidades estatales están facultadas para declarar el siniestro, imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria de manera directa, mediante actos administrativos motivados. Pueden satisfacer estas sumas compensándolas de los saldos que le adeuden al contratista, ejecutando las pólizas de garantía, o acudiendo a los mecanismos de jurisdicción coactiva del Estado.[35]

4.2. Régimen Taxativo de Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflictos de Interés

El sistema de compras públicas impone barreras severas para proteger la moralidad administrativa. Este régimen de inhabilidades e incompatibilidades es un conjunto de restricciones que afectan directamente la capacidad legal de las personas naturales o jurídicas para establecer relaciones contractuales con el Estado.

Desde la hermenéutica jurídica, la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional (Sentencias C-085 y C-731) y del Consejo de Estado es categórica al afirmar que estas normas deben interpretarse bajo el principio del Estado de Derecho (*pro libertate*), según el cual los particulares pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido.[37] Por ende, las causales de inhabilidad son de interpretación restrictiva y taxativa. Las entidades públicas tienen terminantemente prohibido extender la aplicación de una inhabilidad por la vía de la analogía a supuestos de hecho, parentescos o situaciones corporativas que no estén descritas explícitamente y con precisión en el texto de la ley.[37]

Sin embargo, frente a los supuestos que la ley sí contempla, la aplicación es inexorable. Todo ciudadano que desee firmar un contrato estatal debe suscribir una declaración juramentada certificando la inexistencia de causales de inhabilidad, incompatibilidad, sanciones vigentes o conflictos de interés que afecten la transparencia de la contratación.[36]

Causales Principales de Inhabilidad (Lo que está prohibido):

1. **Condenas Penales y Disciplinarias:** Están inhabilitados de por vida para contratar con el Estado quienes hayan sido condenados por sentencias judiciales ejecutoriadas por la comisión de delitos contra el patrimonio del Estado. Tampoco pueden celebrar contratos quienes reporten sanciones vigentes de carácter fiscal o disciplinario emitidas por la Contraloría o la Procuraduría que conlleven destitución e inhabilidad general.[36]
2. **Parentesco con Directivos:** Se prohíbe a la entidad estatal suscribir contratos con el cónyuge, compañero o compañera permanente, o con los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (hijos, padres, hermanos, abuelos y nietos), segundo de afinidad (suegros, yernos, cuñados) y primero civil (hijos adoptivos, padres adoptantes) de los servidores públicos que ocupen cargos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo dentro de esa misma entidad contratante.[39]
3. **Prohibición Cruzada de Interventoría (Ley 1474 de 2011):** Para evitar la complacencia en la supervisión, el Artículo 5 de la Ley 1474 prohíbe expresamente que una persona o empresa celebre un contrato de interventoría si previamente ha suscrito con la misma entidad contratos de obra pública, concesión, suministro de medicamentos o alimentos que deban ser objeto de dicha supervisión. Esta incompatibilidad se hace extensiva a su cónyuge, compañero permanente, parientes dentro de los grados de ley y a los socios con los que comparta sociedades matrices o subordinadas.[41]
4. **Puertas Giratorias (Enfriamiento de Directivos):** En un esfuerzo por acercar la contratación estatal al derecho disciplinario sancionatorio, el Estatuto Anticorrupción impone una inhabilidad de dos (2) años para ex-servidores públicos. Una persona que ocupó un cargo del nivel directivo en una entidad estatal tiene prohibido regresar como contratista, o ejercer cargos de gestión o representación para empresas privadas ante esa misma entidad, durante los 24 meses siguientes a su desvinculación oficial del cargo público.[42]

5. El Sistema Tributario en 2026: Tarifas, Obligaciones y Decretos de Emergencia

La estructura fiscal y tributaria de Colombia en 2026 está inmersa en un periodo de alta volatilidad normativa. El recaudo de impuestos administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es el motor que financia el presupuesto nacional, pero la planeación fiscal gubernamental enfrentó un obstáculo legislativo mayor a finales de 2025: el Congreso de la República rechazó debatir y hundió el proyecto de Ley de Financiamiento radicado por el Ejecutivo, el cual pretendía asegurar recursos por 26,3 billones de pesos para sostener los programas sociales del Plan Nacional de Desarrollo.[44]

Ante la inminencia de la desfinanciación y la caída de las rentas públicas, el Gobierno Nacional invocó las facultades del estado de excepción, promulgando el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, por medio del cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social

y Ecológica para emitir medidas tributarias extraordinarias con fuerza de ley.[46]

5.1. Estructura de Impuestos y Tarifas (Decreto 1474 de 2025)

El decreto de emergencia reconfiguró las tarifas, bases gravables y fechas de cumplimiento estipuladas en el Calendario Tributario de la DIAN para el año 2026, afectando tanto a personas naturales como a personas jurídicas, determinando los umbrales de causación mediante la Unidad de Valor Tributario (UVT).[46]

Personas Jurídicas y Sectores Específicos:

- **Impuesto sobre la Renta:** La tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios para las sociedades y corporaciones (personas jurídicas) se mantiene fijada en un 35% sobre su renta líquida gravable.[50]
- **Sobretasa al Sector Financiero:** Sin embargo, la carga tributaria no es equitativa para todos los sectores económicos. Las entidades pertenecientes al sector financiero (bancos, corporaciones de crédito) sufren una severa imposición adicional, obligándolas a liquidar una sobretasa de 15 puntos porcentuales, lo que sitúa su tarifa total efectiva de impuesto de renta en un 50% para el año gravable 2026. La DIAN exige que esta sobretasa sea cancelada en su totalidad mediante el pago de un anticipo liquidado en dos cuotas anuales iguales.[46]
- **Castigo al Sector Extractivo:** El sector de hidrocarburos y minería de carbón enfrenta reglas endurecidas. Las empresas extractivas con una renta líquida ordinaria superior a 50.000 UVT deben pagar un impuesto especial del 1% liquidado sobre la primera venta de recursos o su exportación. Adicionalmente, el decreto reitera la prohibición absoluta de deducir el pago de regalías de la base gravable del impuesto de renta, una medida altamente polémica dado que una norma similar había sido declarada inconstitucional por la Corte Constitucional (Sentencia C-489 de 2023) un par de años atrás.[46]

Personas Naturales:

- **Impuesto al Patrimonio:** El gravamen sobre la riqueza de los individuos sufrió una drástica reducción en su umbral de entrada. Para el año 2026, el impuesto al patrimonio se causa a partir de las 40.000 UVT (aproximadamente COP $2 millones al valor proyectado de la UVT), capturando a una porción mucho más amplia de contribuyentes de clase media-alta. A partir de este límite, el decreto establece tarifas marginales y progresivas que inician en un 0,5% y pueden escalar hasta una tasa confiscatoria del 5% anual para grandes capitales con patrimonios líquidos que superen las 2.000.000 de UVT (más de 104 mil millones de pesos).[46] La obligación se liquida en dos cuotas; la primera vence entre el 12 y el 26 de mayo de 2026, y la segunda se paga a más tardar el 14 de septiembre.[47]
- **Normalización Tributaria y Retenciones:** Los ciudadanos que hayan omitido activos en

el pasado o declarado pasivos inexistentes pueden acogerse a una amnistía de normalización tributaria, liquidando un impuesto especial del 19% sobre los valores ocultos, con plazo máximo de pago fijado para el 31 de julio de 2026.[46] En el ámbito laboral ordinario, la retención en la fuente por ingresos salariales protege a la base trabajadora: si el ingreso mensual depurado del trabajador es igual o inferior a 95 UVT, los empleadores tienen prohibido aplicar tarifas de retención, debiendo retener una tasa del cero por ciento.[49]

IVA, Impuesto al Consumo y Comercio Exterior:

- **Impuesto sobre las Ventas (IVA):** La tarifa general del IVA permanece en el 19%. Esta tasa aplica para la comercialización nacional de la mayoría de los bienes y servicios.[46] Los prestadores de servicios desde el exterior (plataformas digitales) deben cumplir calendarios bimestrales estrictos para el pago del IVA recaudado (por ejemplo, el bimestre noviembre-diciembre de 2025 se paga el 16 de enero de 2026).[52] Adicionalmente, los juegos de azar online quedan plenamente gravados con el 19% de IVA.[46]
- **Impuesto Nacional al Consumo:** Los bienes catalogados como suntuarios o desincentivados experimentan incrementos arancelarios y de consumo. El impuesto al consumo para la compra de vehículos automóviles de alta gama, yates, botes, aviones y motocicletas de cilindraje superior a 200 c.c. se incrementa al 19%. Asimismo, esta misma tarifa punitiva aplica ahora para los cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas similares de suministro de nicotina.[46]
- **Restricción a Envíos Postales:** Se reduce significativamente la exención del IVA para compras internacionales por internet bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. La franquicia libre de impuestos, que antes protegía importaciones de hasta US $200, hasidorecortada; en2026, sololascomprasquenosuperenlosUS$ 50 quedan exentas de pagar el IVA en la aduana.[46]

5.2. Conciliaciones, Sanciones y Límites Legales de la DIAN

El Decreto de Emergencia 1474 introdujo paralelamente beneficios transitorios para el saneamiento de cartera y la descongestión de procesos contencioso-administrativos. Estos beneficios se traducen en garantías legales explícitas sobre lo que la administración tributaria (DIAN) puede y no puede hacer frente a los contribuyentes morosos.[53]

Lo que la DIAN no puede hacer en 2026 bajo el decreto de emergencia:

- **Cobro de sanciones plenas:** Si un contribuyente, responsable solidario o garante tenía deudas en mora consolidadas con la DIAN al 31 de diciembre de 2025, y procede a pagar la totalidad del capital adeudado a más tardar el 3 de marzo de 2026, la DIAN no puede exigirle el pago del 100% de las sanciones asociadas ni aplicarle la tasa de usura o la tasa

moratoria tributaria ordinaria. Por mandato legal transitorio, la administración está obligada a reducir la sanción al quince por ciento (15%) del valor original y a liquidar los intereses bajo una tasa especial preferencial del cuatro coma cinco por ciento (4.5%) anual.[46]

- **Penalización de obligaciones formales subsanadas:** El artículo 22 del Decreto estipula que la DIAN no puede ignorar el derecho a la subsanación. Si un sujeto pasivo había incumplido la presentación de declaraciones u otras obligaciones puramente formales al 30 de noviembre de 2025, pero logra subsanar la omisión enviando la información requerida a más tardar el 30 de abril de 2026, la DIAN debe automáticamente reducir la sanción aplicable al 15%. La única excepción donde la DIAN puede sostener la sanción plena es si, para esa fecha, ya le había notificado formalmente al contribuyente la resolución definitiva que resuelve un recurso de reconsideración en su contra.[46]
- **Prohibición de cobro concurrente sobre impuestos saneados:** Según el Concepto de la Subdirección de Normativa de la DIAN emitido en enero de 2026 (respuesta a consulta sobre el Art. 21), si un contribuyente corrige sus declaraciones bajo los beneficios temporales de la norma para sanear pasivos, y efectúa el pago total del mayor valor liquidado, la DIAN no puede iniciar procesos de liquidación ni exigir el pago de intereses moratorios retroactivos sobre esos mayores valores generados, independientemente de que se deriven de la corrección de la declaración inicial.[53]

Beneficio Tributario Transitorio	Requisito Principal	Consecuencia Legal Vinculante
Reducción de Sanciones e Intereses	Pago total del capital adeudado (al 31 dic 2025) antes del 3 de marzo de 2026 [46]	DIAN reduce sanción al 15% y aplica tasa de interés moratorio de 4.5% [46]
Subsanación de Obligaciones Formales	Presentar información omitida antes del 30 de abril de 2026 [46]	DIAN debe reducir la sanción al 15% (si no hay resolución ejecutoriada) [46]
Conciliación de Litigios	Demanda activa presentada antes del 31 de dic de 2025; solicitud a DIAN antes del 31 de mayo de 2026 [46]	Reducción del 70% al 85% de sanciones e intereses, según la etapa procesal [46]

A pesar de la vigencia de estas directrices recaudatorias y amnistías, firmas consultoras y

gremios empresariales advierten sobre una grave contingencia de seguridad jurídica. Dado que el Gobierno expidió un paquete impositivo estructural y permanente recurriendo a la excepcionalidad de la emergencia económica, vulnerando en apariencia las competencias exclusivas del legislador, existe una alta probabilidad derivada del análisis del principio de separación de poderes de que la Corte Constitucional proceda a declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1474. En tal escenario, los tributos y sobretasas liquidados bajo este amparo podrían perder validez con efectos retroactivos.[46]

6. Emergencias Nacionales Adicionales (Desastres Naturales)

La potestad presidencial para declarar estados de excepción (Artículo 215 de la Constitución) no se limitó al ámbito fiscal. Durante la primera quincena de febrero de 2026, eventos hidrometeorológicos atípicos desbordaron las capacidades ordinarias de gestión de riesgos territoriales, originando inundaciones que anegaron 87.054 hectáreas y destruyeron más de 110.000 hectáreas de cultivos y sistemas ganaderos de doble propósito.[55]

Frente a la afectación masiva de la seguridad alimentaria que sobrepasó el alcance presupuestal de programas ministeriales como "Hambre Cero", el Gobierno promulgó el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026.[56] Este decreto declaró formalmente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por un periodo de 30 días en ocho departamentos específicos afectados por la catástrofe.[57] La Constitución y la Ley Estatutaria de Estados de Excepción permiten al Ejecutivo, bajo esta declaratoria, expedir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar las causas de la crisis e impedir la extensión de sus efectos, orientando recursos inmediatos para la rehabilitación agrícola y el restablecimiento del equilibrio de los sistemas hídricos.[55] Sin embargo, la ley le prohíbe taxativamente al Presidente utilizar esta figura para suspender derechos humanos, alterar el funcionamiento normal de las ramas del poder público o modificar leyes que no tengan relación directa y específica con la mitigación del desastre ecológico.

7. Políticas de Seguridad Social: La Transformación del Sistema de Salud

El diseño institucional de las políticas sociales atraviesa cambios tectónicos. El Sistema de Seguridad Social en Salud, históricamente fundamentado en el aseguramiento por parte de actores privados denominados Entidades Promotoras de Salud (EPS), encara en febrero de 2026 la culminación de un álgido trámite legislativo en el Senado de la República, buscando instaurar un modelo preventivo, predictivo y centralizado en el manejo financiero estatal.[60]

7.1. Transformación Estructural: De las EPS a las Gestoras

El núcleo de la reforma suprime la función principal de las EPS como intermediarias financieras plenas que recibían anualmente del Estado la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por cada afiliado. En el nuevo modelo, las EPS tienen la obligación de transformarse administrativamente en "Gestoras de Salud y Vida".[63]

Bajo la estructura propuesta, lo que las EPS o nuevas Gestoras ya **no podrán hacer** es mantener la gestión integral y el resguardo del riesgo financiero del sistema, ni podrán contratar de manera discrecional e independiente la red de prestadores reteniendo los flujos de capital.[63] El control de los recursos pasa a la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), entidad pública que asume el rol de pagador único. Es la ADRES la que realizará convenios marco territoriales y emitirá el pago o giro directo a las redes de hospitales y clínicas que prestan el servicio efectivo. Las Gestoras, despojadas del recaudo y administración del fondo, se limitarán a labores de auditoría de cuentas médicas, revisión de convenios de desempeño y articulación logística de los pacientes, aunque diversas propuestas de conciliación en el Congreso buscan permitirles conservar franjas reducidas de operación y contratación directa de redes locales.[61]

A nivel del ciudadano, el diseño operativo establece los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como la nueva puerta de entrada obligatoria al sistema. Todo ciudadano deberá ser atendido y evaluado inicialmente en el CAPS adscrito a su comunidad o territorio.[63] No obstante, las revisiones técnicas de la reforma han estipulado que los CAPS no pueden convertirse en mecanismos de encierro; el sistema debe asegurar que no se imponga una adscripción territorial rígida que limite severamente la libertad de movilidad de los usuarios, garantizando el flujo hacia hospitales de mediana y alta complejidad cuando la patología lo requiera.[63]

7.2. Derechos Irrenunciables, Prohibiciones a las EPS e Inembargabilidad

La transición legislativa no suspende los derechos adquiridos de los pacientes, y el Ministerio de Salud junto con la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) han emitido directrices draconianas para mitigar las barreras administrativas heredadas del antiguo modelo comercial.

Prohibición de Intermediación Administrativa: Mediante la Circular Conjunta 019 expedida en mayo de 2025, el Estado erradicó uno de los trámites más lesivos para la atención oportuna del paciente. Las EPS, IPS o Gestoras **tienen expresamente prohibido exigir al usuario que realice labores de intermediación administrativa** para obtener la autorización de acceso a servicios y tecnologías en salud que le hayan sido prescritos por un profesional médico.[64] Si un médico tratante ordena un examen, procedimiento o suministro de medicamentos, es responsabilidad de los entes del sistema tramitar internamente las autorizaciones, validar auditorías y asignar citas sin someter al paciente a filas o radicaciones burocráticas

presenciales para validar órdenes médicas. La carga operativa recae exclusivamente sobre la red prestadora y la entidad aseguradora/gestora.[64]

Inembargabilidad de los Recursos de la Salud: Para proteger el flujo de liquidez hacia hospitales y clínicas, y evitar la paralización en la compra de insumos, la Supersalud expidió el Concepto Unificado Institucional 006 de 19 de enero de 2026. Este concepto impone límites inquebrantables al poder de la jurisdicción civil y laboral. Reitera la naturaleza pública y parafiscal de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.[66]

En consecuencia, los jueces de la república **no pueden decretar embargos ni dictar medidas cautelares** de secuestro sobre las cuentas bancarias maestras que manejen dineros correspondientes a las cotizaciones de los afiliados o giros de la UPC realizados por la ADRES. La inembargabilidad es absoluta, argumentando que dichos recursos tienen destinación específica exclusiva de orden constitucional: salvar vidas y financiar tratamientos. Cualquier medida cautelar que un juzgado intente ejecutar ignorando esta naturaleza comete una violación al bloque de constitucionalidad y amenaza el orden público.[66] La única excepción parcial permitida recae sobre los dineros girados a través del Sistema General de Participaciones (SGP) a entes territoriales; en ese caso particular, el embargo solo procede excepcionalmente si la deuda demandada, que originó el proceso judicial, proviene estrictamente de obligaciones laborales o provisión de servicios intrínsecos a las actividades médicas que esos fondos debían cubrir inicialmente.[66]

Adicionalmente, si el sistema institucional falla en garantizar la atención oportuna y amenaza la vida de los ciudadanos, el ordenamiento constitucional consagra la pervivencia de la Acción de Tutela como herramienta expedita e informal. Los ciudadanos mantienen el derecho a interponer tutelas para amparar su derecho fundamental a la salud, pudiendo recurrir de forma gratuita a entidades públicas de apoyo y Ministerio Público, como los consultorios jurídicos universitarios, las personerías municipales y las sedes regionales de la Defensoría del Pueblo para recibir asistencia técnica en la redacción y radicación de las acciones de amparo ante los jueces.[67]

8. Reforma Pensional: El Sistema de Pilares Complementarios

A diferencia de la reforma a la salud que se debate en 2026, la restructuración del sistema de pensiones en Colombia es una realidad legal consumada y operativa. La Ley 2381 de 2024 reformó radicalmente la Ley 100 de 1993, eliminando el régimen de competencia paralela en el cual el fondo público (Colpensiones - Régimen de Prima Media) y los fondos privados (AFP - Régimen de Ahorro Individual) disputaban por los mismos afiliados de todos los estratos de ingresos.[68] A partir del 1 de julio de 2025, el Estado colombiano opera un Sistema de

Protección Social unificado basado en cuatro pilares complementarios.

8.1. Arquitectura de los Pilares y Restricciones de Administración

1. **Pilar Solidario:** Diseñado como un subsidio no contributivo estatal. Otorga una transferencia económica directa o renta básica a los adultos mayores en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad que no lograron acumular aportes suficientes durante su vida laboral, ampliando la cobertura de protección ante el riesgo de la vejez indigente.[68]
2. **Pilar Semicontributivo:** Protege a los trabajadores que realizaron esfuerzos de cotización a la seguridad social, pero que al llegar a la edad de retiro no lograron acumular el volumen de semanas exigido para obtener la pensión de vejez completa (1300 semanas). Si el individuo cuenta con al menos 500 semanas cotizadas y demuestra un año continuo de aportes recientes, tiene el derecho garantizado a recibir una pensión parcial o renta vitalicia proporcional a su ahorro, así como protección a beneficiarios en casos contingentes de invalidez o fallecimiento prematuro.[68]
3. **Pilar Contributivo:** Representa la transformación fundamental del mercado laboral formal. A partir de la vigencia de la ley, todos los trabajadores colombianos, independientemente de sus ingresos totales, tienen la obligación ineludible de cotizar sus ingresos básicos (hasta el tope de Salarios Mínimos fijado por la norma) exclusivamente al régimen público administrado por Colpensiones. Como resultado, las Administradoras de Fondos de Pensiones Privados (AFP) **ya no pueden captar ni administrar** los aportes obligatorios iniciales de la fuerza laboral, lo que transfiere a más de 18 millones de afiliados al fondo público por defecto.[69] Adicionalmente, se estableció un mecanismo de cotización simplificada sin salud: las mujeres sin vinculación laboral formal, con ingresos inferiores a un salario mínimo, y que estén afiliadas al sistema de salud como beneficiarias o en régimen subsidiado, pueden aportar directamente al pilar contributivo de pensiones a través de un tercero, sin que se les exija realizar el aporte complementario forzoso al régimen contributivo de salud.[71]
4. **Pilar de Ahorro Voluntario (AFP):** Las Administradoras de Fondos de Pensiones privados (AFP) quedan restringidas a operar en la franja superior de ingresos. Los trabajadores que devengan sueldos superiores al límite de cotización forzosa en Colpensiones, canalizan esos ingresos excedentes hacia cuentas de ahorro individual administradas por las AFP, complementando así la futura mesada pensional pública con rendimientos de mercado de capitales.[71]

Para disipar la desconfianza respecto a la masiva transferencia de flujos financieros hacia el ente público (Colpensiones), el legislador introdujo un cerco institucional estricto sobre el manejo del erario. Colpensiones asume la afiliación y liquidación del derecho, pero **tiene absolutamente prohibido administrar o gestionar las inversiones financieras** del colosal fondo de ahorro acumulado en el pilar contributivo. La Ley 2381 delegó la administración

exclusiva, el resguardo y la rentabilización técnica de estos billonarios recursos en el **Banco de la República**, considerado el ente macroeconómico de mayor independencia y solvencia institucional del Estado, operando como un contrapeso eficaz que impide al Gobierno Ejecutivo utilizar los ahorros pensionales de los ciudadanos para financiar el gasto corriente o déficit fiscal inmediato.[72] El Estado también actúa como garante de última instancia en el componente complementario de ahorro individual; si una entidad administradora quiebra o incumple sus obligaciones, el Estado debe responder ante el ahorrador y proceder a la repetición y sanción patrimonial contra las entidades fallidas.[71]

8.2. Régimen de Transición y Criterios de Género

El Estado colombiano reconoció la necesidad de respetar las expectativas legítimas de pensión de los trabajadores de mayor edad frente al cambio normativo abrupto, estableciendo un "Régimen de Transición" garantista.[69]

Quiénes aplican y qué pueden hacer: A todas las personas que, a la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema (1 de julio de 2025), contaran con un umbral avanzado de cotización, se les seguirán aplicando exclusivamente las reglas vigentes en la anterior Ley 100 de 1993 (edades, regímenes, liquidación y cálculo sin tope de pilares). Los umbrales que habilitan la permanencia en el régimen antiguo son haber alcanzado **750 semanas o más cotizadas en el caso de las mujeres**, o **900 semanas o más cotizadas en el caso de los hombres** antes de la fecha límite.[69] Quienes contabilizaban menos semanas al 1 de julio de 2025 ingresaron forzosamente al diseño del nuevo Sistema de Pilares de la Ley 2381.[70]

A fin de permitir ajustes patrimoniales finales, el sistema habilitó una oportunidad excepcional de "Traslado Exprés". La ley permite una ventana temporal de dos (2) años para que los afiliados que estén a diez (10) años o menos de cumplir la edad legal de pensión (62 años para los hombres, 57 años para las mujeres) puedan trasladarse voluntariamente de régimen (de AFP privada a Colpensiones, o viceversa) previo cumplimiento del proceso de la doble asesoría financiera.[69]

Régimen de Pensiones	Población Afectada	Administración de Aportes Principales	Condiciones
Ley 100 de 1993 (Transición)	Mujeres con ≥ 750 semanas y Hombres con ≥ 900 semanas antes de	Elección libre entre AFP o Colpensiones sobre el 100% del	Liquidación bajo parámetros antiguos de

	julio 1 de 2025 [69]	ingreso	semanas y tasas de reemplazo
Ley 2381 de 2024 (Nuevo Sistema)	Trabajadores por debajo de los umbrales de transición a julio de 2025 [70]	Colpensiones recauda; Banco de la República administra el fondo central [72]	Sistema de Pilares; los ingresos base cotizan a RPM público, el excedente a cuentas de ahorro AFP [71]

Finalmente, la reforma pensional introduce la equidad de género como política afirmativa de Estado. Tras sentencias de exigibilidad de la Corte Constitucional en materia de protección diferencial frente al mercado laboral de cuidado, el Estado reducirá escalonadamente el requisito general de las 1300 semanas de cotización para las mujeres. La legislación vigente permite a las ciudadanas descontar paquetes de semanas de cotización del total exigido en consideración a la carga de maternidad, asignándoles disminuciones proporcionales según el número de hijos que hayan concebido o criado.[69] Esta medida materializa el mandato constitucional de igualdad material, reconociendo institucionalmente las interrupciones en la vida laboral formal de las mujeres como producto de los roles de economía del cuidado que histórica y desproporcionadamente han recaído sobre ellas.

Obras citadas

1. Constitución Política de Colombia 1991 Edición Corte Constitucional de Colombia - Rama Judicial, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/1_CONSTITUCION_POLITICA/Constituci%C3%B3n_2024.pdf
2. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 PREAMBULO EL PUEBLO DE COLOMBIA en ejercicio de su poder soberano, representado por sus d, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
3. Constitución Política De Colombia > TÍTULO I, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-colombia/titulo-i/
4. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [CONSTITUCION_POLITICA_1991] - Secretaria del Senado, fecha de acceso: febrero 17, 2026, http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
5. Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital Versión 3 Capítulo I – Aspectos generales Nov 2025 - Cultura, Recreación y Deporte, fecha de acceso:

febrero 17, 2026, https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2026-02/manual_de_servicio_a_la_ciudadania_del_distrito_capital._version_3.pdf
6. Ciudadano, derechos y deberes - Registraduría Nacional del ..., fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.registraduria.gov.co/Ciudadano-derechos-y-deberes-627.html
7. Estrategia de Servicio y/o Relacionamiento con la Ciudadanía 2026. Grupo Relación Estado Ciudadano Ministerio de Transporte, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=94423
8. Manual de Estructura del Estado - Función Pública, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/index.php
9. Rama Ejecutiva - Orden Nacional - Manual del Estado - Función Pública, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/ejecutiva-orden-nacional.php
10. Constitución Política 1 de 1991 Asamblea Nacional Constituyente - Gestor Normativo, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125
11. Sistema Político Electoral - Departamento Nacional de Planeación, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territorial/NuevosMandatarios/sistema%20politico%20electoral.pdf
12. Anexo:Ministerios de Colombia - Wikipedia, la enciclopedia libre, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ministerios_de_Colombia
13. Estrategia Nacional Digital de Colombia 2023 – 2026 (END - MinTIC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-334120_recurso_1.pdf
14. Ministerio de Defensa Nacional, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.mindefensa.gov.co/
15. Limitaciones a las funciones de los ministros - Political Database of the Americas - Georgetown University, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pdba.georgetown.edu/Comp/Ejecutivo/Ministros/limitaciones.html
16. Constitución Política De Colombia > TÍTULO VII > CAPÍTULO 4, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-colombia/titulo-vii/capitulo-4/
17. INFORMACIÓN SOBRE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS - Consejo Nacional Electoral, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.cne.gov.co/informacion-sobre-partidos-y-movimientos-politicos
18. Constitución Política De Colombia > TÍTULO IV > CAPÍTULO 2, fecha de acceso:

febrero 17, 2026, https://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-colombia/titulo-iv/capitulo-2/
19. Yo, identificado (a) como aparece al pie de mi firma, en mi condición de candidato (Marque con una X solo una opción) a Presid - Partido Cambio Radical, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.partidocambioradical.org/wp-content/uploads/2025/11/FORMATO-DECLARACION-JURAMENTADA-2026.pdf
20. Ley 1757 de 2015 - Gestor Normativo - Función Pública, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335
21. Mecanismos de participación ciudadana - Registraduría Nacional del Estado Civil, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.registraduria.gov.co/-Mecanismos-de-participacion-ciudadana-50-.html
22. Mecanismos de participación ciudadana - SUIN-Juriscol, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/participacionciudadana.html
23. Ley 134 de 1994 Congreso de la República de Colombia, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330
24. ¿Qué puedo hacer para participar en una reunión del Concejo Municipal? - MinJusticia, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/%C2%BFQu%C3%A9-puedo-hacer-para-participar-en-una-reuni%C3%B3n-del-Concejo-Municipal.aspx
25. fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.registraduria.gov.co/-Cabildo-abierto-articles-.html#:~:text=Para%20realizar%20el%20Cabildo%20Abierto,municipio%2C%20localidad%20o%20comuna).
26. LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015 - Sistema Nacional de Bibliotecas Judiciales, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/DIARIOS_OFICIALES/2015%20(49382%20a%2049742)/DO.%2049565%20de%202015.pdf
27. Cabildo abierto - Registraduría Nacional del Estado Civil, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.registraduria.gov.co/-cabildo-abierto-.html
28. ¿Qué regula la Ley de Garantías Electorales? - YouTube, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=cc_yPrWneNQ
29. Restricciones en la nómina y en la contratación estatal con ocasión de las elecciones a la Presidencia, Vicepresidencia y Congreso de la República - Función Pública, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www1.funcionpublica.gov.co/noticias/-/asset_publisher/mQXU1au9B4LL/content/restricciones-en-la-nomina-y-en-la-contratacion-estatal-con-ocasion-de-las-elecciones-a-la-presidencia-vicepresidencia-y-congreso-de-la-republica
30. ¡Pilas con la Ley de Garantías! Lo que debes saber sobre eventos y política, fecha

de acceso: febrero 17, 2026, http://www.gobiernobogota.gov.co/noticias/pilas-con-ley-garantias-debes-saber
31. El 8 de noviembre inicia la Ley de Garantías: esto es lo que debe saber, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/23847
32. Concepto 066461 de 2024 Departamento Administrativo de la Función Pública - Gestor Normativo, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.funcionpublica.gov.co/eva//gestornormativo//norma.php?i=241098
33. Ley 1150 de 2007 - Gestor Normativo - Función Pública, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184686
34. Contratación Estatal - SUIN-Juriscol, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/contratacionpublica.html
35. Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1150_2007] - Senado, fecha de acceso: febrero 17, 2026, http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
36. DECLARACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES O ..., fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/publicaciones/declaracion-inhabilidades-incompatibilidades-conflicto-intereses2026
37. C-085.docx - Relatoria ANCP-CCE, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/03/C-085.docx
38. C-731.docx - Relatoria ANCP-CCE, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/08/C-731.docx
39. Concepto marco de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/INHABILIDADES_E_INCOMPATIBILIDADES_DE_LOS_SERVIDORES_PUBLICOS.pdf
40. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/1020.pdf/e43b09f4-ef4d-46c8-8df1-a34494379a7c
41. FORMATO PQRSD RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES - Beltran Pardo, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.beltranpardo.com/sites/default/files/2026-02/C-949-2025_BP.pdf
42. Inhabilidad de 2 años para ejercer un cargo de contrato estatal sí estuvo en un cargo de nivel directivo - Función Pública, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www1.funcionpublica.gov.co/-/%C2%A0inhabilidad-de-dos-a%C3%B1os-para-ejercer-un-cargo-de-contrato-estatal-si-estuvo-en-un-cargo-de-nivel-directivo
43. Del régimen de inhabilidades e incompatibilidades al de prohibiciones y conflictos de interés en la contratación estatal, un proyecto de reforma con objetivos

sancionatorios - SciELO Colombia, fecha de acceso: febrero 17, 2026, http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972017000100105
44. Ley de Financiamiento: ajustes clave para aportes más equitativos - Minhacienda, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.minhacienda.gov.co/w/ley-de-financiamiento-ajustes-clave-para-aportes-m%C3%A1s-equitativos
45. Gobierno radicó ante el Congreso proyecto de Ley de Financiamiento por $ 26,3 billones, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-radico-ante-el-Congreso-proyecto-de-Ley-de-Financiamiento-por-26-3-billones-250901.aspx
46. Nuevas medidas tributarias en Colombia para 2026: Declaratoria de emergencia económica | Insights | Holland & Knight, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2026/01/nuevas-medidas-tributarias-en-colombia-para-2026-declaratoria
47. Dian definió el Calendario Tributario para el año 2026 - Presidencia, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Dian-definio-el-Calendario-Tributario-para-el-ano-2026-251226.aspx
48. Tabla de Retención en la Fuente 2026: Nuevas tarifas, rangos en UVT y más valores, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://wradio.com.co/2026/01/06/tabla-de-retencion-en-la-fuente-2026-nuevas-tarifas-rangos-en-uvt-y-mas-valores/
49. UVT 2026 en Colombia: nuevo valor confirmado y su ... - Actualícese, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://actualicese.com/uvt-2026/
50. Impuesto de renta 2026: ¿cuál es la tarifa general para personas jurídicas en Colombia?, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://actualicese.com/tarifa-general-del-impuesto-de-renta-2026-para-personas-juridicas/
51. Reforma tributaria 2026: Ley de financiamiento - PwC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.pwc.com/co/es/pwc-insights/reforma-tributaria-2026-ley-de-financiamiento.html
52. Vencimientos tributarios enero de 2026 - DIAN, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.dian.gov.co/Paginas/Vencimientos-tributarios-enero-2026.aspx
53. 100208192 - 117 Bogotá, D.C., 26 de enero de 2026. Señores ..., fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.dian.gov.co/dian/EmergenciaDecreto14742025/Concepto-general-Decreto-1474-de-2025.pdf
54. Reduccion de sanciones e intereses decreto 1474 de 2025 - Consultor Contable, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.consultorcontable.com/reduccion-de-sanciones-e-intereses-decreto-1474-de-2025/
55. DECRETO No. 0150 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026 - CIJUF, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/activos/documentos/DECRETO%20No.

%200150%20DEL%2011%20DE%20FEBRERO%20DE%202026.pdf
56. Gobierno declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional | Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026 - Guerrero Ruiz | Legal, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.guerreroruiz.com/post/gobierno-declara-el-estado-de-emergencia-econ%C3%B3mica-social-y-ecol%C3%B3gica-en-parte-del-territorio-nacio
57. Gobierno declara emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del norte del país tras inundaciones, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.infobae.com/colombia/2026/02/12/gobierno-declara-emergencia-economica-social-y-ecologica-en-ocho-departamentos-tras-inundaciones/
58. Decretos Febrero 2026 - DAPRE, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2026/decretos-febrero-2026
59. Gobierno declara estado de emergencia económica en ocho departamentos, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-declara-estado-de-emergencia-economica-en-ocho-departamentos-260211.aspx
60. Reforma de la salud: ¿Nueva era estatal o modelo mixto mejorado? - Senado, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/6375-reforma-de-la-salud-nueva-era-estatal-o-modelo-mixto-mejorado
61. La reforma a la salud termina su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y se prepara para iniciar su trámite en la Comisión Séptima del Senado, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.minsalud.gov.co/Paginas/reforma-a-la-salud-termina-su-segundo-debate-en-la-plenaria-de-la-camara.aspx
62. Una salud sin barreras: nueva propuesta para transformar entre todos el Sistema de Salud en Colombia, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.minsalud.gov.co/Paginas/nueva-propuesta-para-transformar-entre-todos-el-sistema-de-salud-en-colombia.aspx
63. Reforma a la Salud en Colombia: claves, escenarios y debate - S.C.A.R.E., fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://scare.org.co/noticias/reforma-salud-avances/
64. Prohibición de intermediación del usuario en autorizaciones para servicios y tecnologías en salud: nueva Circular conjunta del MinSalud y SuperSalud - consultorsalud, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://consultorsalud.com/prohibicion-intermediacion-autorizaciones/
65. Cartilla Derechos y Deberes - Supersalud, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/ProteccionUsuario/Carta%20de%20Derechos%20y%20Deberes/Cartilla%20derechos%20y%20deberes_Web.pdf
66. Supersalud unifica criterio sobre inembargabilidad de los recursos del sistema de

salud, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Comunicaciones/Comunicados/comunicado_006_2026_supersalud_unifica_criterio_sobre_inembargabilidad_de_los_recursos_del_sistema_de_salud.pdf
67. La Acción de tutela en salud: cuándo y cómo presentarla - CONSULTORSALUD, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://consultorsalud.com/accion-de-tutela-salud-como-presentarla/
68. Reforma Pensional en Colombia 2025: Puntos clave que debes saber, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.autonoma.edu.co/blog/articulos/reforma-pensional-en-colombia-2025-puntos-clave-que-debes-saber
69. ¿De qué trata la Nueva ley Pensional 2381? - Colfondos, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.colfondos.com.co/dxp/personas/pensiones-obligatorias/ley-2381
70. Nueva Reforma pensional: Lo que debes saber y hacer - Porvenir, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.porvenir.com.co/porvenir-te-responde/reforma-pensional
71. ABC de la Ley de Reforma Pensional que el presidente Gustavo Petro sanciona este martes en la Plaza de Bolívar, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/ABC-de-la-Ley-de-Reforma-Pensional-que-el-presidente-Gustavo-Petro-sanciona-240716.aspx
72. Reforma Pensional - Nuevo sistema, nuevas reglas - YouTube, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=ysuCL9cJjiU